Приложение
к приказу ПАО «Промсвязьбанк»
от 28.10.2024 №203/10

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ УСЛУГ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если в тексте настоящих Правил явно не оговорено иное, термины и определения, используемые в настоящих Правилах, имеют следующие значения:

Банк – Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (головной офис, обособленные и внутренние структурные подразделения Банка). Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 августа 2012 г.

Банковская карта – эмитируемая Банком в соответствии с правилами платежной системы расчетная карта, являющаяся инструментом безналичных расчетов денежными средствами и предназначенная для совершения операций по счету, расчеты с использованием которой осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами выпуска и обслуживания банковских карт ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц.

Держатель банковской карты - Клиент, на имя которого в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России заключен договор в соответствии с Правилами выпуска и обслуживания банковских карт ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц и выпущена основная Банковская карта.

Выгодоприобретатель- физическое лицо, являющееся Держателем застрахованных банковских карт.

Держатель застрахованных банковских карт – Держатель банковской карты, в отношении Банковских карт которого заключен Договор страхования.

Договор – договор об оказании услуг в рамках Программы страхования, заключенный между Клиентом и Банком, в соответствии с которым Банк оказывает Клиенту услуги, указанные в пункте 3.1 Правил.

Договор страхования – договор страхования, заключаемый между Банком и Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования сумму (страховую премию) при наступлении Страхового случая произвести страховую выплату в пользу Выгодоприобретателя. По Договору страхования застрахованными являются все основные Банковские карты, эмитированные Банком, оформленные на имя Держателя банковских карт, в том числе новые основные Банковские карты, эмитированные Банком, оформленные Держателем банковских карт в период действия Договора страхования.

Застрахованная банковская карта – Банковская карта, оформленная на имя Держателя банковской карты, волеизъявлением которого является осуществить страхование, фамилия, имя, отчество и персональные данные которого указаны в Заявлении.

Заявление – заявление на заключение Договора, заполняемое Клиентом по форме Банка и содержащее предложение (оферту) Клиента Банку заключить Договор. Заявление является неотъемлемой частью Договора и может быть оформлено в офисе Банка или посредством Системы PSB-Retail и подписано Клиентом собственноручно или аналогом собственноручной подписи, включая электронную подпись.

Заявление на страхование – заявление по форме Банка, содержащее волеизъявление Клиента на заключение Договора страхования, указание на обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления Страхового случая и размера возможных убытков от его наступления в целях заключения Договора страхования, а также персональные данные Клиента. Заявление на страхование может быть оформлено в офисе Банка или посредством Системы PSB-Retail и подписано Клиентом собственноручно или аналогом собственноручной подписи, включая электронную подпись.

Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор, являющееся Держателем банковских карт, застрахованных по Договору страхования.

Комиссия – комиссионное вознаграждение, уплачиваемое Клиентом Банку за оказываемые по Договору услуги в порядке и в размере, определенных в Заявлении.

Период охлаждения – период времени, составляющий 14 (Четырнадцать) календарных дней (в случае заключения Договора страхования не при предоставлении потребительского кредита (займа)) или 30 (Тридцать) календарных дней (в случае заключения договора страхования при предоставлении потребительского кредита (займа)), в течение которого Клиент вправе отказаться от Договора с возвратом уплаченной Комиссии в полном объеме, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.

Правила – настоящие Правила оказания ПАО «Промсвязьбанк» физическим лицам услуг в рамках программы «Универсальная защита».

Правила комплексного банковского обслуживания – Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», определяющие условия и порядок заключения договора комплексного обслуживания и предоставления банковских продуктов в рамках договора комплексного обслуживания.

Правила страхования – правила (полисные условия) Страховщика, ссылка на которые указана в Заявлении.

Программа страхования – программа «Универсальная защита».

Система PSB-Retail – являющийся разновидностью электронных систем электронного документооборота типа «клиент-банк» программно-технический комплекс (корпоративная информационная система дистанционного банковского обслуживания оператором которой является Банк), обеспечивающий формирование, передачу, в том числе по каналам доступа, регистрацию поручений Клиентов и проведение финансовых операций и (или) информационных операций, совершение на их основании сделок, а также обмен информационными сообщениями.

Срок страхования – указанный в Заявлении период времени, в течение которого Банковские карты, принадлежащие Держателю банковских карт, являются застрахованными.

Стороны – Банк и Клиент при совместном упоминании.

Страховой риск – предполагаемые события, указанные в пункте 1.2.1 Заявления, на случай наступления которых осуществляется страхование.

Страховой случай – наступившее в течение Срока страхования событие, указанное в пункте 1.2.1 Заявления, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату выгодоприобретателю.

Страховая сумма – указанная в пункте 1.2.3 Заявления и установленная в Договоре страхования в отношении Застрахованных банковских карт денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размер страховой выплаты выгодоприобретателю при наступлении Страхового случая.

Страховщик – страховая организация, наименование, адрес местонахождения и сведения о лицензии на осуществление страхования имущества которой указаны в Заявлении.

Счет – указанный в Заявлении банковский счет, открытый Клиенту Банком на основании заявления на выпуск банковской карты, с использованием которого осуществляются расчеты в соответствии с Договором.

Иные термины, используемые в Правилах, указанные с заглавной буквы, могут вводиться по тексту Договора.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Правила определяют стандартные условия и порядок оказания Банком физическим лицам услуг в рамках Программы страхования и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Сторонами.

Настоящие Правила являются типовыми для всех физических лиц и определяют положения договора присоединения, заключаемого между Банком и Клиентом.

Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к Правилам в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем акцепта Банком способом, указанным в пункте 1.2 Заявления, оферты Клиента, содержащейся в подписанном Клиентом Заявлении.

С даты заключения Договору присваивается номер, соответствующий номеру Заявления.

2.2. Права и обязанности Сторон по Договору возникают с даты заключения Договора.

2.3. Договор считается заключенным с момента, определенного в пункте 1.3.2 Заявления, и действует до расторжения Договора или окончания срока страхования в соответствии с пунктами 2.5, 4.1 Правил.

2.4. В дату подписания Клиентом Заявления Клиент оформляет также Заявление на страхование, которое должно быть передано Банком Страховщику по требованию последнего, а также в иных случаях, предусмотренных Договором, на что Клиент выражает свое согласие.

2.5. Клиент вправе в любое время обратиться в Банк с заявлением о расторжении Договора. При поступлении указанного заявления в Период охлаждения Банк осуществляет возврат Клиенту Комиссии в полном объеме в порядке, установленном в настоящих Правилах, и расторгает Договор страхования, заключенный в отношении Банковских карт Клиента, либо не осуществляет заключение Договора страхования, в случае если Договор страхования еще не был заключен. При поступлении указанного заявления по истечении Периода охлаждения возврат комиссии Банком не осуществляется, Договор страхования, заключенный в отношении Банковских карт Клиента, расторгается.

Указанное заявление может быть подано Клиентом в письменной форме в офисе Банка или, при наличии заключенного договора дистанционного банковского обслуживания, предоставлено Клиентом в Банк в электронной форме посредством Системы PSB-Retail в случае предоставления данного функционала.

Возврат Комиссии в полном размере возможен также в следующих случаях:

− если Программа страхования оформлена Клиенту, Банковские карты которого не соответствуют требованиям к Банковским картам, представленным в Заявлении на страхование, и (или) возраст Держателя

застрахованных банковских карт составляет менее 18 лет, Комиссия подлежит возврату в полном размере при предоставлении в Банк заявления о расторжении и документов, подтверждающих невозможность участия в Программе страхования;

- в случае незаключения Договора страхования по независящим от Банка причинам (например, в связи с реорганизацией или ликвидацией Страховщика; ограничением, приостановлением или отзывом лицензии на осуществление Страховщиком страховой деятельности);

- в случае незаключения Договора страхования в связи с тем, что событие, указанное в пункте 1.2.1 Заявления произошло до даты заключения Договора страхования, о чем стало известно Банку и (или) Страховщику.

Для возврата Комиссии во всех случаях, указанных в настоящем пункте Правил, Клиенту необходимо предоставить в Банк в письменной форме заявление, составленное в произвольной форме.

2.6. В случае возврата Комиссии, оплаченной за заключение Договора, возврат денежных средств осуществляется Банком путем:

- зачисления денежных средств на Счет;

- зачисления денежных средств на любой банковский (текущий) счет, открытый в Банке на имя Клиента на основании договора банковского счета (по выбору Банка), в случае если на момент возврата Комиссии Счет закрыт;

- выдачи денежных средств через кассу Банка, в случае если на момент возврата денежных средств у Клиента отсутствуют банковские (текущие) счета, открытые в Банке.

Банк осуществляет возврат Комиссии, денежных средств в срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней со дня получения Банком соответствующего заявления Клиента.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Банк обязуется осуществлять следующие действия в отношении Клиента:

3.1.1. Заключить от имени и за счет Банка Договор страхования со Страховщиком, указанным в Заявлении, в соответствии с условиями настоящим Правил и Правил страхования.

3.1.2. Проконсультировать (проинформировать) Клиента к дате заключения Договора по вопросам, касающимся исполнения Договора.

3.1.3. Предоставить Клиенту к дате заключения Договора информационные материалы, касающиеся исполнения Договора (памятку для Держателей застрахованных банковских карт).

3.1.4. Разместить к дате заключения Договора действующую редакцию Правил, Правил страхования, а также иную информацию об услугах, оказываемых Банком в рамках Программы страхования, на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.psbank.ru.

3.2. Клиент обязуется уплатить Банку Комиссию за оказываемые по Договору услуги в порядке и в размере, определенным в Заявлении.

4. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

4.1. Договор(-ы) страхования заключается(-ются) Банком со Страховщиком в зависимости от Срока страхования на следующий срок:

4.1.1. Срок страхования равен одному году:

4.1.1.1. Срок страхования начинается с даты заключения Держателем застрахованных банковских карт Договора, и заканчивается через год – в день, предшествующий дню заключения Держателем застрахованных банковских карт Договора, следующего года.

4.1.2. Срок страхования равен одному месяцу:

4.1.2.1. Срок страхования начинается с даты заключения Держателем застрахованных банковских карт Договора, и заканчивается через месяц – в день, предшествующий дню заключения Держателем застрахованных банковских карт Договора, следующего месяца.

4.1.2.2. Ежемесячно Держатель застрахованных банковских карт осуществляет оплату услуги согласно условиям Договора, после чего устанавливается новая дата начала Срока страхования (новая дата начала Срока страхования начинается с даты осуществления очередного ежемесячного платежа). В случае неуплаты очередного ежемесячного платежа согласно условиям Договора, в течение 60 (шестидесяти) дней, начиная с даты неоплаты Стоимости страхования Договор и Договор страхования расторгаются автоматически.

4.2. При наступлении Страхового случая страховая выплата производится Страховщиком в пределах Страховой суммы, определенной в соответствии с пунктом 1.2.3 Заявления.

4.3. В случае внесения Страховщиком изменений в Правила страхования, а также в случае утверждения Страховщиком Правил страхования в новой редакции в течение срока действия Договора страхования, в отношении

Договора страхования продолжают действовать Правила страхования, которые были действительны на дату заключения Договора страхования.

4.4. Клиент уведомляет Страховщика любым доступным для клиента способом о наступлении Страхового случая по рискам, указанным в пункте 1.2.1 Заявления, в тот же день, как Клиенту стало известно о наступлении Страхового случая.

4.5. Клиент обеспечивает сбор и передачу Страховщику или Банку документов, подтверждающих факт наступления Страхового случая и обстоятельств его наступления, в соответствии с Правилами страхования, по рискам, указанным в пункте 1.2.1 Заявления.

4.6. Банк не несет ответственности в случае отказа Страховщика от осуществления страховой выплаты по Договору страхования, за исключением случаев наличия вины Банка. При этом признается, что вина Банка отсутствует в том числе (но не исключительно) в следующих случаях:

- признания Договора страхования недействительным или отказа в осуществлении страховой выплаты в связи с сообщением Клиентом в Заявлении на страхование ложных сведений;
- отказа Страховщика от осуществления страховой выплаты в связи с нарушением Клиентом Правил страхования, а также неисполнением Клиентом обязанностей, предусмотренных пунктами 4.4 – 4.5 Правил.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Все требования, уведомления и иные сообщения по Договору направляются Сторонами друг другу в письменной форме в следующем порядке:

5.1.1. Уведомления, касающиеся вопросов обслуживания неограниченного круга клиентов Банка, направляются Банком Клиенту с использованием одного или нескольких способов:

- размещение информации на корпоративном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.psbank.ru;
- размещение информации на стендах в филиалах, дополнительных офисах и других структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов;
- рассылка информационных сообщений по электронной почте;
- иными способами, позволяющими Клиенту получить информацию и установить, что она исходит от Банка.

5.1.2. Уведомления, касающиеся вопросов обслуживания Клиента, могут направляться Банком Клиенту средствами организации почтовой связи письмом по последнему известному Банку адресу Клиента, а также путем непосредственной передачи при личной явке Клиента (представителя) в офис Банка.

5.1.3. Уведомления Клиента Банку направляются в соответствии с официальными адресами и реквизитами, доведенными до сведения Клиента любым из вышеуказанных способов. Требования, уведомления или сообщения считаются направленными надлежащим образом, если они предоставлены Клиентом в Банк лично или, при использовании средств организации почтовой связи, направлены в соответствии с официальным адресом и реквизитами Банка и доставлены адресату с момента вручения под расписку или в дату, указанную на штемпеле почтового отделения на уведомлении о вручении.

5.1.4. Контактная информация Клиента, указанная в Договоре и иных документах, предоставленных Клиентом при обращении в Банк в целях заключения Договора, а также в течение срока действия Договора, в том числе адрес электронной почты (e-mail) и номер мобильного телефона (SMS-сообщения), могут быть использованы Банком для сообщения Клиенту любой информации (в том числе относящейся к банковской тайне), касающейся Договора, связанной с реализацией и исполнением предусмотренных Договором прав и обязанностей.

5.2. Банк вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц Банка и оттиска печати при подписании требований, уведомлений и сообщений, оферт, акцептов, предоставляемых или направляемых Клиентам, в том числе при их направлении посредством Системы PSB-Retail, в соответствии с Договором и Правилами комплексного банковского обслуживания. Факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица Банка является аналогом его собственноручной подписи. Под оттиском печати понимается графическое воспроизведение оттиска печати средствами копирования или типографским способом.

5.3. В случае внесения Банком изменений в Правила после подачи Клиентом Заявления, в отношении Договора продолжают действовать Правила, которые были действительны на дату подачи Клиентом Заявления.

5.4. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

5.5. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации споры, вытекающие из Договора или касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, передаются на разрешение суда, указанного в Заявлении, за исключением случаев, указанных в п. 5.6 Правил.

5.6. Иски Клиента о защите прав потребителей разрешаются Сторонами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.